

n. R.G. 2/2022 + n. R.G. 30/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**
Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico BONARETTI
Serena BACCOLINI
Silvia BRAT

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite di cui al n. R.G. 2/2022 + n. R.G. 30/2022, promosse con atti di citazione notificati rispettivamente in data 28/12/2022 e 30/12/2022

da

Parte_1

C.F. *C.F._1*
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Benito Salomone
(*Email_1* e dall'avv. Pietro Bernardini
(*Email_2* come da delega in atti ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dei difensori a Milano, via Fatebenefratelli n. 15,
appellante e appellato incidentale

e da

CP_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

P. IVA *P.IVA_1*
rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Nanni (*Email_3* e dall'avv.
Marcello Migliaccio (*Email_4* come da delega in atti ed
elettivamente domiciliata a Milano, Piazza Belgioioso n. 2,
appellata/ appellante in via incidentale

contro

CP_2

con sede legale in Milano via Bartolomeo Panizza n. 7, P.IVA

P.IVA_2

appellata contumace

e contro

Controparte_3

C.F.

C.F._2

rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Fabio Pinto
(Email_5 ed elettivamente domiciliato in Milano, Via
Rizzo n. 8

appellato

e contro

Controparte_4

P. IVA

P.IVA_3

CP_5

P. IVA

P.IVA_4

CP_6

P. IVA

P.IVA_5

tutte in persona del loro legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentate e difese dall'avv. Alessandro Passamani
(Email_6 , come da delega in atti ed elettivamente
domiciliate presso lo studio del difensore in Torino, Via Piffetti n. 42

appellate

e contro

CP_7

C.F.

C.F._3

rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Passamani
(Email_6 , come da delega in atti ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del difensore in Torino, Via Pietro Piffetti n. 42

appellata

e contro

CP_8

(iscritta al registro delle imprese di Meaux con il numero P.IVA_6)

rappresentata e difesa dall'avv. Niccolò Lasorsa Borgomaneri
(Email_7 e dall'avv. Dario Reccia
(Email_8 , come da delega in atti, ed elettivamente domiciliata in Milano,
piazza San Pietro in Gessate n. 2

OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 9158/2021 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia di Impresa “A” pubblicata in data 10/11/2021

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per *Parte_1* : “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, per i motivi esposti in atti, da intendersi espressamente richiamati e trascritti anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 346 c.p.c., così giudicare:

1) riformare l’impugnata Sentenza n. 9158/2021 del Tribunale di Milano e, per l’effetto, accertare e dichiarare l’incompetenza del giudice ordinario (e dunque la propria incompetenza) in relazione alle domande svolte da *Contr* nei confronti del signore *Parte_1*, stante la clausola arbitrale di cui all’art. 31 dello Statuto di tale società;

2) riformare l’impugnata Sentenza n. 9158/2021 del Tribunale di Milano e, per l’effetto, accertare e dichiarare l’improcedibilità e/o l’inammissibilità delle domande svolte da *Contr* nei confronti del signore *Parte_1* per effetto della rinuncia all’azione pattuita nella transazione in data 2 dicembre 2013;

3) riformare l’impugnata Sentenza n. 9158/2021 del Tribunale di Milano e, per l’effetto, rigettare le domande svolte da *Contr* nei confronti del signore.

Parte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate; in via istruttoria,

4) accogliere le istanze formulate nell’interesse del signore *Parte_1* in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado (v. Sentenza impugnata, p. 5 e ss.) da intendersi qui integralmente ritrascritte;

5) in ogni caso, con compiuta vittoria di spese (anche di CTU) e competenze, maggiorate di spese generali, iva e c.p.a., come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”

per *CP_1* “I.- AVUTO RIGUARDO AL GIUDIZIO R.G. N. 30/2022, PROMOSSO DA *CP_1* Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale, in riforma della Sentenza n. 9158/2021 resa inter partes dal Tribunale di Milano nelle cause riunite R.G. n. 29804/2015 + n. 477/2016, pubblicata in data 10 novembre 2021 e notificata a mezzo p.e.c. in data 1° dicembre 2021 ed in accoglimento dei motivi di appello formulati da

CP_1 con atto di citazione in appello in data , nonché per tutte le allegazioni, domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie svolte in primo grado ed espressamente riproposte ex art. 346 c.p.c., così giudicare:

1.- Nel merito:

(i) dato atto, dichiarato ed accertato, per le ragioni tutte indicate negli atti di causa, che le società Controparte_5 CP_6 e Controparte_9

[...] il Signor Controparte_3 e la Signora CP_7 , ciascuno per i titoli indicati in narrativa, si sono resi responsabili, a titolo di illecito concorso, della illecita attività di concorrenza sleale posta in essere da Controparte_2 in danno di CP_1 a decorrere dalla prima metà dell'anno 2013, e tutto ciò ai sensi e per gli effetti dell'artt. 2598, n. 3, 2599, 2600, 2043 e 2055 cod. civ.;

(ii) per l'effetto, condannare tutti i menzionati soggetti sub (i), in solido tra di loro, nonché in solido con il Sig. Parte_1 e con Controparte_2 a pagare ad [...] CP_1 a titolo di risarcimento dei danni da questa subiti per gli anni 2013, 2014 e 2015, la somma di complessivi Euro 14.845.133,00, per le ragioni illustrate in atti e nella perizia resa dai Dott.ri Per_1 e Controparte_10 (doc. n. M fasc. H2H), ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;

2.- Ancora nel merito:

(i) dato atto, accertato e dichiarato, per le ragioni tutti indicate negli atti di causa e per i titoli indicati in narrativa, che la società Controparte_11 , si è resa responsabile, a titolo di illecito concorso, del compimento di atti lesivi e di illecita e sleale concorrenza in vantaggio di Controparte_2 ed in danno di CP_1 avuto riguardo alla commesse Parte_2 , e ciò ai sensi e per gli effetti dell'artt. 2598, n. 3, 2599, 2600, 2043 e 2055 cod. civ.;

(ii) per l'effetto, condannare Controparte_11 , in solido con i convenuti di cui sopra, a pagare ad CP_1 a titolo di risarcimento dei danni da questa subiti, una somma complessiva pari ad Euro 1.689.284,70 (cioè il MOL calcolato in una quota pari al 30% dei ricavi realizzati con le operazioni Pt_2 con [...] CP_12 e Parte_2 con CP_13 , al netto dei resi di merce), ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;

3.- In ogni caso:

riformare ed annullare il capo della Sentenza che ha condannato CP_1 nei confronti di Controparte_11 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché in ogni caso riformare i capi della Sentenza che hanno condannato CP_1 al pagamento delle spese di lite nei confronti dei convenuti Sig. Controparte_3 , Sig.ra

CP_7 , CP_5 , CP_6 e Controparte_9

[...] e Controparte_11 ;

4.- Con vittoria di spese (anche di CTU) e onorari, maggiorati di spese generali, iva e c.p.a., come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.

5.- emettere ogni altro provvedimento, declaratoria e statuizione del caso;

In via istruttoria:

6.- si chiede che, occorrendo, venga disposto un supplemento della CTU resa in data 27 novembre 2019 dal CTU designato, Dott. Persona_2 al fine di determinare il Margine Operativo Lordo ("MOL") che CP_1 avrebbe conseguito negli esercizi 2013, 2014 e 2015 se avesse realizzato le operazioni di loyalty's programs oggetto di sviamento. E ciò, se necessario, attraverso il calcolo del MOL realizzato da CP_2 per ciascuna delle menzionate operazioni, "normalizzando" tale MOL di Loyalteam e quindi determinandolo sulla base di una diligente e prudente organizzazione e gestione delle medesime operazioni di loyalty's programs secondo parametri di best practice. Relativamente alla quantificazione del danno subito da CP_1 per l'anno 2015, si chiede che, in ragione di quanto emerso in sede di CTU, lo stesso venga determinato, anche in via equitativa, tenendo conto del danno quantificato per il 2014;

7.- si ribadiscono e si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie svolte in corso di causa (per quanto non già ammesse dal Tribunale), qui da intendersi integralmente ritrascritte.

II.- AVUTO RIGUARDO AL GIUDIZIO R.G. N. 2/2022 PROMOSSO DAL SIG. Parte_1

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale:

1.- nel merito: rigettare i motivi di appello proposti dal Sig. Pt_1 avverso la sentenza n. 9158/2021, emessa dal Tribunale di Milano nelle cause riunite R.G. n° 29804/2015 + n. 477/2016, poiché radicalmente infondati in fatto ed in diritto.

III.- IN VIA PRELIMINARE E/O ISTRUTTORIA, AVUTO RIGUARDO SIA AL GIUDIZIO R.G. N. 2/2022 CHE AL GIUDIZIO R.G. N. 30/2022

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, emessa ogni più opportuna pronuncia, declaratoria e condanna, se del caso anche in via incidentale,

A.- ai sensi e per gli effetti degli artt. 345 e 153 c.p.c. e per le ragioni esposte nell'istanza depositata da CP_1 in data 1° aprile 2022, autorizzare CP_1 a produrre, con conseguente formale acquisizione nel presente giudizio, i seguenti documenti, allegati alla suddetta istanza sia in via telematica (punti a.i, a.ii e a.iii che seguono) che su supporto digitale/fisico (quanto ai punti sub b.iv e b.v che seguono, con correlata istanza alla produzione fisica in cancelleria):

a.- In via telematica:

(i) verbale notarile n. 5760 (rilasciato in copia autentica ad H2H) in data 21 febbraio 2022 (doc. A.76), riportante le dichiarazioni rese dal Sig. Parte_1 in pari data avanti il Notaio Persona_3 notaio in Lugano, come da testo del relativo verbale;

(ii) verbale delle operazioni tecniche eseguite dall'Ing. Marco Tinti in data 17 febbraio 2022 sul PC portatile Apple MacBook, identificato con numero di serie C0252418GTF1 (C-zero-two-five-two-four-one-eight-G-T-F-one), di proprietà del Sig. Pt_1 [...], per l'estrazione di copia forense della documentazione secondo le modalità e le misure identificate nel menzionato verbale (doc. A.77, a sua volta allegato al doc. A.76);

(iii) tutti i documenti identificati con il numero da A.1 ad A.75, indicati nella narrativa che precede e che, a titolo esemplificativo, sono stati estratti dalla chiavetta USB consegnata dal Sig. Parte_1 ad Contr avanti il Notaio Persona_3 notaio in Lugano (come da verbale sub (i) che precede).

b.- Su supporto digitale/fisico:

(iv) copia della chiavetta USB (All. A.78) contenuta nella busta antimanomissione identificata dal numero A2004986 (Email_9), consegnata dal Sig. Parte_1 al Dott. Persona_4 legale rappresentante di CP_1 e di cui al verbale il notaio Persona_3 in data 21 febbraio 2022 (di cui sub (i) che precede), contenente copia forense della documentazione estratta dallo stesso Ing. Marco Tinti dal PC portatile (di cui sub (ii) che precede) ed organizzata in singole cartelle identificate attraverso le "chiavi di ricerca" dei nominativi dei soggetti coinvolti nella vicenda per cui è causa, come da screen-shot che segue. Ad esempio, la cartella Parte_3 "contiene l'insieme della corrispondenza email estratta dall'Ing. Tinti utilizzando la chiave ricerca Parte_4 " nella posta in entrata (IN) dell' Email_10 t del Sig. Parte_1 .

Si riporta, qui di seguito, l'elenco di tutte le cartelle contenute nella chiavetta USB n. A2004986 di cui si chiede l'acquisizione al giudizio:

28

> Corrispondenza consegnata dal Sig. Caruso avanti al Notaio >

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
Adriana Caiella_IN_Libero	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Adriana Caiella_IN_Loyalteam	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Adriana Caiella_OUT_Libero	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Adriana Caiella_OUT_Loyalteam	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Antonella Tabarin_IN_Loyalteam	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Antonella Tabarin_OUT_Libero	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Antonella Tabarin_OUT_Loyalteam	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Antonella Tabarini_IN_Libero	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Cora_IN_Libero	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Cora_Loyalteam	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Cora_OUT_Libero	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Marina Salamon_IN_Libero	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Marina Salamon_IN_Loyalteam	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Marina Salamon_OUT_Loyalteam	22/03/2022 11:41	Cartella di file	
Massimiliano Tiana	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Maurizio Dangelo	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Odoardo Ambroso_IN_Libero	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Odoardo Ambroso_IN_Loyalteam	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
Odoardo Ambroso_OUT_Loyalteam	25/02/2022 11:35	Cartella di file	
hash e-mail esportate	17/02/2022 14:19	Documento di testo	3.536 KB
hash e-mail esportate.txt	17/02/2022 14:30	File txt	3.555 KB
hash e-mail_Carusozip	17/02/2022 14:21	Documento di testo	2 KB
hash e-mail_Carusozip.txt	17/02/2022 14:30	File txt	5 KB

(v) set cartaceo, prodotto anche per ragioni di cortesia verso la Corte d'Appello e gli appellati, dei documenti identificati con il numero da A.1 a A.77.

B.- ai sensi degli artt. 345 e 153 c.p.c., autorizzare CP_1 a produrre in giudizio:

a.- la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Fall., n. 570/2022, in data 1° dicembre 2022 che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_2

b.- lo stato passivo di Controparte_14 e la p.e.c. in data 20 marzo 2023 con cui il suo Curatore di Controparte_2 dott.ssa Persona_5, lo ha trasmesso ad Contr ;

c.- la sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., n. 750/2023 pubblicata il 6 marzo 2023 (R.G. n. 287/2021) che ha confermato la precedente sentenza Trib. Milano n. 8115/2020 del 9 dicembre 2020 e, quindi, l'annullamento per dolo determinante del Sig. Pt_1 ex art. 1439 c.c. dell'art. 5 della transazione del 2 dicembre 2013, nonché le p.e.c. di notifica di tale sentenza ai procuratori costituiti del Sig. Pt_1 ”.

per Controparte_3 : “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Milano adita così provvedere alla luce ragioni che precedono 1) Rigettare i due atti d'appello proposti rispettivamente con atto del 28 dicembre 2022 dal signor Pt_1 [...] e con atto del 30 dicembre 2022 dalla società CP_1 avverso la sentenza n. 9158/2021 pubbl. il 10/11/2021 nel processo con RG n. 29804/2015 Repert. n. 9171/2021 del 10/11/2021 in quanto nulli, inammissibili e infondati in fatto e in diritto con ogni conseguenza di legge;

2) Rigettare tutte le domande proposte da CP_1 nei propri confronti perché nulle, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi innanzi esposti;

3) In caso di accoglimento anche parziale dei due appelli proposti, accogliere l'appello incidentale condizionato e riformare la sentenza nei termini innanzi espressi al paragrafo 3 della comparsa di costituzione e risposta che si abbia in questa sede integralmente trascritto;

4) In caso di accoglimento integrale o parziale della domanda d'appello, condannare CP_2 a manlevare e garantire il dottor CP_3 da qualsiasi pronuncia a lui sfavorevole o pregiudizievole;

5) Vittoria nelle spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”.

per CP_9 CP_5 e CP_6 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi di cui agli scritti difensivi depositati da questa difesa in entrambi i gradi di giudizio, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie e/o semplicemente opportune, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione:

1. IN VIA PREGIUDIZIALE, respinta l'istanza ex artt. 345 e 153 c.p.c. depositata da CP_1 disporre lo stralcio dal fascicolo di parte appellante e, comunque, dichiarare

l'inammissibilità ed inutilizzabilità dei documenti prodotti da CP_1 sub docc. nn. A1 → A78, ed M-bis, in quanto prodotti tardivamente e per la prima volta in sede di appello; disporre inoltre, per i medesimi motivi, lo stralcio dal fascicolo di causa tutte le parti dell'istanza della stessa appellante datata 1.4.2022 che entrano nel merito della controversia illustrando i suddetti documenti inammissibili (parr. da 1.5 a 6.5 compresi).

2. NEL MERITO, respingere integralmente l'appello avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto, così confermando la sentenza del Tribunale di Milano n. 9158/2021 pubblicata in data 10.11.2021. Per l'effetto e/o in ogni caso, così giudicare: respingere tutte le domande svolte da CP_1 nei confronti di Controparte_5 CP_15 e CP_9 in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto nonché, in ogni caso, non provate. Solo in via di strettissimo subordinate, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità della convenuta, graduare l'eventuale responsabilità delle stesse in funzione del ruolo che all'esito del giudizio risulterà eventualmente ed effettivamente svolto dalle medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c.

3. IN VIA ISTRUTTORIA, solo per il denegato e non creduto caso di riapertura di detta fase, ammettersi prova per testimoni sul seguente capitolo:

1) Vero che bonifici bancari relativi al pagamento di Euro 363.000,00 di in favore della società Testimone_1, e di Euro 60.500,00 in favore della società Parte_5 di cui all'email del 31.07.2013 che mi si rammostra (doc. 39 fasc. H2H), sono stati disposti dalla società Controparte_5

Si indica quale testimone: Testimone_2, presso CP_6 corrente in Paese (TV), Frazione Padernello, Via Friuli 13.

Nella denegata ipotesi di ammissione di uno o più dei capitoli di prova formulati da parte attrice appellante, la scrivente difesa chiede di essere ammessa alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, con i seguenti testimoni:

Testimone_3 residente a Milano, via Archimede 57. Testimone_2, domiciliata a Padernello di Paese (TV), via Friuli 13. Persona_6 residente a Henonvillen(Francia), rue du Mesnil. Testimone_4, residente a Cura Carpignano (PV) via San Epifanio 9. Controparte_16 residente a Pozzuolo Martesana (MI) via Grosseto n. 20. Testimone_5 residente a Milano, via Melchiorre Gioia 175.

*Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Salvis iuribus"*

per CP_7 : *"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi di cui agli scritti difensivi depositati da questa difesa in entrambi i gradi di giudizio, premessi tutti gli accertamenti e le declaratorie ritenute necessarie e/o semplicemente opportune, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e produzione:*

1. IN VIA PREGIUDIZIALE, respinta l'istanza ex artt. 345 e 153 c.p.c. depositata da CP_1 disporre lo stralcio dal fascicolo di parte appellante e, comunque, dichiarare l'inammissibilità ed inutilizzabilità dei documenti prodotti da CP_1 sub docc. nn. A1 → A78, ed M-bis, in quanto prodotti tardivamente e per la prima volta in sede di appello; disporre inoltre, per i medesimi motivi, lo stralcio dal fascicolo di causa tutte le parti dell'istanza della stessa appellante datata 1.4.2022 che entrano nel merito della controversia illustrando i suddetti documenti inammissibili (parr. da 1.5 a 6.5 compresi).

2. NEL MERITO, respingere integralmente l'appello avversario, poiché infondato in fatto ed in diritto, così confermando la sentenza del Tribunale di Milano n. 9158/2021 pubblicata in data 10.11.2021. Per l'effetto e/o in ogni caso, così giudicare: respingere tutte le domande svolte da CP_1 nei confronti di CP_7, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto nonché, in ogni caso, non provate. Solo in via di strettissimo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità della convenuta, graduare l'eventuale responsabilità della stessa in funzione del ruolo che all'esito del giudizio risulterà eventualmente ed effettivamente svolto dalla medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 c.c. 3. IN VIA ISTRUTTORIA, solo per il denegato e non creduto caso di riapertura di detta fase, ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli: 1) "Vero che, nell'intero corso degli anni 2013, 2014 e 2015, la sig.ra CP_7 ha visitato gli uffici delle società appartenenti al Gruppo Alchimia, siti in Milano alla via Panizza n. 7, con la frequenza di due volte alla settimana, com'è tutt'ora sua abitudine". 2) "Vero che, in occasione delle visite settimanali di cui al superiore capitolo, la sig.ra CP_7 si è confrontata con il personale ed il management delle società del Gruppo Alchimia, ovvero la stessa Controparte_5 CP_9 ed CP_6 circa l'andamento dell'attività delle medesime compagini". Si indicano quali testimoni: Testimone_3 residente a Milano, via Archimede 57. Testimone_2, domiciliata a Padernello di Paese (TV), via Friuli 13. Nella denegata ipotesi di ammissione di uno o più dei capitoli di prova formulati da parte attrice appellante, la scrivente difesa chiede di essere ammessa alla prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, con i seguenti testimoni: Testimone_3 residente a Milano, via Archimede 57. Tes_2 [...] , domiciliata a Padernello di Paese (TV), via Friuli 13. Persona_6 residente a Henonville (Francia), rue du Mesnil. Testimone_4, residente a Cura Carpignano (PV), via San Epifanio 9. Controparte_16 residente a Pozzuolo Martesana (MI) via Grosseto n. 20. Testimone_5 residente a Milano, via Melchiorre Gioia 175.

Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio. Salvis iuribus"

per sas CORA: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione ed emessa ogni opportuna pronuncia, così giudicare:

- in via preliminare, accertata l'insussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 345 c.p.c. per le ragioni indicate nella comparsa di risposta del 28 giugno 2022, dichiarare inammissibili i nuovi documenti prodotti da ^{Contr} in appello con l'istanza del 1° aprile 2022;

- in via principale, respingere integralmente tutti i motivi di appello proposti da ^{Contr} in relazione ai punti e i capi della Sentenza che hanno rigettato la domanda di risarcimento proposta da ^{Contr} contro CP_8 e hanno inoltre condannato ^{Contr} al pagamento in favore di CP_11 di un importo ex art. 96, comma III c.p.c. oltre alla rifusione delle spese di lite, in quanto infondati in fatto e in diritto per le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta del 28 giugno 2022, confermando per l'effetto la Sentenza del Tribunale e in ogni caso dichiarando l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni proposta da ^{Contr} nei confronti di CP_11

- sempre nel merito, ma in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la CP_8 fosse ritenuta responsabile dei fatti che le sono contestati a titolo di illecito ex artt. 2598 e/o 2043 c.c., dichiarare che CP_1 non ha subito alcun danno ovvero, in via subordinata, limitare la condanna della CP_8 ai soli danni per cui risulti provata da parte di CP_1 l'incidenza causale del fatto illecito ascritto alla CP_8, graduando in ogni caso la responsabilità di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2055 c.c.;

in ogni caso, condannare CP_1 per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento in favore della CP_8 di una somma pari al doppio delle spese di lite, da liquidarsi in funzione del valore che la società appellante ha attribuito alla presente controversia, ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia su base equitativa;

- con vittoria di spese, competenze e onorari, inclusi quelli del sub-procedimento sulla sospensiva della esecutività della Sentenza.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CP_1 con due diversi procedimenti, poi riuniti (R.G. 29804/2015 e R.G. 477/2016), adiva il Tribunale di Milano lamentando di aver subito, tra la metà del 2013 e la metà del 2014, condotte di concorrenza sleale tali da causare la perdita irreversibile di dipendenti, clientela e redditività aziendale a favore di CP_2

Nella ricostruzione dell'illecito concorrenziale, le condotte erano state poste in essere dalla CP_2 con il concorso di altri soggetti: Parte_1, CP_3

[...] CP_6 CP_5 CP_9 soggetti tutti convenuti nella prima causa, e CP_7 e la società francese CP_8, convenute nella seconda causa riunita.

Le persone fisiche e giuridiche erano state convenute quali terzi interposti nella concorrenza sleale, perpetrata da CP_2. A ciascun soggetto erano state

attribuite condotte iscritte in un quadro di convergente interesse alla realizzazione di un piano illecito, in tesi, volto a sottrarre a CP_1 l'azienda.

Quanto alla posizione di CP_7 ne veniva dedotta la qualità di amministratore di fatto di CP_2 nel periodo precedente alla sua assunzione come amministratore di diritto della stessa società.

Anche di CP_3 veniva allegata una responsabilità quale amministratore di CP_2

CP_1 concludeva per l'accertamento dell'illecito concorrenziale e la condanna, in solido, delle parti convenute al risarcimento dei danni sofferti, quantificati in € 17.135.981,69, di cui € 1.591.876,65 a titolo di danno emergente e € 15.544.105,04 a titolo di lucro cessante.

Costituendosi, Parte_1 aveva concluso per il rigetto delle domande della società attrice, sollevando, in via preliminare, l'eccezione di arbitrato per operatività della clausola compromissoria, contenuta nell'art. 31 dello statuto di H2H srl¹.

Il Pt_1, sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'azione, per effetto della scrittura transattiva, sottoscritta con CP_1 in data 2/12/2013, avente ad oggetto la composizione di tutti i rapporti tra loro intercorsi.

Si costituivano, avanti al Tribunale di Milano, anche gli altri convenuti, contestando integralmente le domande di parte attrice e chiedendone il rigetto.

Dopo la riunione dei procedimenti, la causa veniva istruita mediante l'espletamento delle prove orali e con l'acquisizione di una consulenza tecnica contabile, volta a quantificare il danno patrimoniale, con riguardo all'allegato lucro cessante.

Il Tribunale di Milano con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente le domande di CP_1 e accertava la responsabilità ex art. 2598 comma 1 n. 3 cod. civ. di Pt_1 [...] , in concorso con la società CP_2

Li condannava in solido al risarcimento dei danni cagionati a CP_1 liquidandoli in € 2.344.061,00, oltre interessi legali sull'importo capitale rivalutatosi annualmente fino al soddisfo.

Le ulteriori domande sono state rigettate.

Il Tribunale di Milano, basandosi sulla fitta comunicazione intercorsa fra Pt_1, i dipendenti, i consulenti stornati, i clienti e i fornitori di CP_1 ha evidenziato che *“emerge con evidenza che all'integrale trasferimento della struttura operativa di Contr in CP_2 si sia accompagnata la perdita a favore di CP_2 di tutte le campagne*

¹ “Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della camera Arbitrale nazionale e Internazionale di Milano (...) Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.

di fidelizzazione ideate e/o realizzate” e che “tale esito è stato ottenuto dal Pt_1 insieme con i dipendenti stornati di e i consulenti della stessa”².

Non ha ritenuto sufficientemente provato il concorso, nell’illecito contestato, degli altri soggetti evocati in giudizio, ritenendo che “*perché l’extraneus concorra nell’illecito concorrenziale, [occorre] che questi abbia compiuto l’atto lesivo. Le condotte ascritte non risultano invero integrare caratteri di illiceità intrinseca*”³.

Con riferimento alla posizione della francese CP_8 il Tribunale di Milano, ha considerato strumentale l’evocazione in giudizio della società e ha ritenuto sussistenti i presupposti per condannare CP_1 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cpc.

In relazione alla quantificazione del danno, il Giudice di primo grado ha recepito le conclusioni della CTU, determinando in € 2.344.061,00 il danno cagionato a CP_1 da CP_2 in concorso con Pt_1.

Parte_1 ha proposto appello, dando avvio al procedimento R.G. n. 2/2022.

Il gravame è stato affidato ad una pluralità di motivi, che possono essere così sintetizzati:

1. erroneità della sentenza impugnata per non aver accolto l’eccezione di arbitrato;
2. erroneità della sentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell’azione, in ragione dell’intervenuto accordo transattivo;
3. erroneità della sentenza impugnata per avere accertato la sussistenza dell’illecito ex art. 2598 comma 1 n. 3 cod. civ.;
4. erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente l’illecito nonostante la mancanza della preconditione data dall’effettiva coesistenza nello stesso mercato di due imprese concretamente in concorrenza tra loro;
5. erroneità della sentenza impugnata per aver accolto la domanda risarcitoria nonostante l’assenza di un nesso di causalità fra i fatti contestati e il pregiudizio lamentato da CP_1 e, comunque, per mancanza della prova dei danni patiti.

CP_1 ha interposto appello avverso la medesima sentenza, chiedendone la riforma parziale.

L’appello, iscritto con R.G. n. 30/2022, è stato affidato ai seguenti motivi:

1. violazione e falsa applicazione degli artt. 2598 comma 1 n. 3 e 2600 cod. civ., degli artt. 2043 e ss. cod. civ. nonché dell’art. 2697 cod. civ., avuto riguardo alla posizione dei terzi convenuti, per errata ed infondata valutazione delle condotte e degli atti posti in essere dai terzi interposti a beneficio di CP_2 e nel loro stesso interesse;

² Sentenza impugnata pag. 17.

³ Sentenza impugnata pag. 22.

2. violazione e falsa applicazione degli artt. 2598, comma 1 n. 3, e 2600 cod. civ. nonché degli artt. 2043 e ss. cod. civ., avuto riguardo alla specifica posizione della società francese CP_8 e agli atti lesivi alla stessa imputati;
3. errata quantificazione dei danni ed erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha tenuto conto della *mala gestio* da parte degli organi sociali di CP_2

L'appellante CP_1 ha depositato istanza ex artt. 345 e 153 cpc, chiedendo di essere ammessa alla produzione di ulteriore documentazione di cui sarebbe entrata in possesso in data 21/2/2022, successivamente al deposito della sentenza di primo grado.

Nel procedimento iscritto al n. 30/2022 R.G., promosso da tale società, la Corte con ordinanza depositata in data 31/5/2022, in accoglimento parziale dell'istanza ex art. 351 cpc ed a parziale modifica del decreto presidenziale, reso inaudita altera parte in data 7/4/2022, ha sospeso l'esecutività delle statuizioni di cui ai capi 5 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata.

I capi riguardavano la condanna di CP_1 al pagamento delle spese di lite in favore di CP_7 (capo 5) e in favore di CP_6, CP_5 e CP_9 (capo 6).

La Corte, preso atto che CP_5 e la CP_7 avevano presentato istanza di fallimento a carico di CP_1 ha ritenuto sussistente il requisito del *periculum in mora*. La richiesta inhibitoria non è stata accolta con riferimento alle statuizioni di condanna di CP_1 al pagamento delle spese di lite, rispettivamente in favore di CP_3 [...] (capo 4) e di CP_8 (capo 7).

All'udienza del 29/6/2022, come richiesto in via preliminare da CP_1 il procedimento R.G. n. 30/2022 è stato riunito ex art. 335 cpc a quello pendente sub R.G. n. 2/2022, promosso dal Pt_1.

La Corte ha provveduto ad esaminare l'istanza ex art. 283 cpc, proposta dal Pt_1 e relativa ai capi n. 1 (accertamento della responsabilità ex art. 2598 n. 3 cod. civ. dell'appellante in concorso con la predetta società, con conseguente condanna in solido al risarcimento danni), n. 3 (condanna del Pt_1 e della società CP_2 al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1) e n. 8 (spese della CTU definitivamente poste a carico del Pt_1 e della società CP_2).

La Corte ha accolto la richiesta inhibitoria con ordinanza depositata in data 22/7/2022.

Nei procedimenti riuniti si sono costituiti:

Controparte_3, ha concluso per il rigetto di entrambi gli atti di appello, in quanto nulli, inammissibili e infondati, in fatto e diritto, e si è opposto alla richiesta di produzione documentale avanzata da CP_1

In ipotesi di accoglimento integrale o parziale degli appelli in via principale, CP_3 ha insistito per la condanna di CP_2 a manlevarlo da qualsiasi pronuncia ad esso sfavorevole.

CP_7 ha concluso, in via pregiudiziale, per l'inammissibilità e inutilizzabilità dei documenti di cui all'istanza ex artt. 345 e 153 cpc formulata da CP_1. Nel merito, ha concluso per il rigetto integrale dell'appello proposto da CP_1 e per la conferma della sentenza impugnata.

In via subordinata, ha chiesto che l'eventuale responsabilità accertata venisse graduata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 cod. civ..

CP_5, CP_17 e CP_9 con un unico atto difensivo, hanno concluso, in via pregiudiziale, per l'inammissibilità degli appelli e per l'inutilizzabilità dei documenti di cui all'istanza ex artt. 345 e 153 cpc; nel merito, hanno chiesto il rigetto integrale degli appelli e la conferma della sentenza impugnata.

In via subordinata, hanno chiesto che l'eventuale responsabilità accertata in capo alle stesse, fosse graduata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2055 cod. civ..

La società francese CP_8 ha concluso, preliminarmente, per la dichiarazione di inammissibilità dei documenti prodotti da CP_1 e, nel merito, per il rigetto dell'appello.

In ipotesi di accertata responsabilità, la società appellata ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria o, comunque, una sua graduazione ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., con condanna ex art. 96, comma 3, cpc di CP_1 al pagamento in suo favore di una somma pari al doppio delle spese di lite ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.

CP_1 e il Pt_1 hanno chiesto il rigetto dei motivi di appello reciprocamente proposti.

La CP_2 non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.

Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe riportato, e assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusive, all'esito della discussione orale richiesta, la causa è stata decisa nell'odierna Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le istanze istruttorie

CP_1 ha depositato istanza ex artt. 345, comma 3, cpc e 153, comma 2, cpc per la produzione di settantotto nuovi documenti (numerati da A-1 ad A-78 ed allegati

all'istanza stessa), che assume avere acquisito direttamente dal **Pt_1**, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

Nel precisare le proprie conclusioni, con le note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 5/4/2023, **CP_1** ha depositato nuova istanza ex artt. 345, comma 3, cpc e 153, comma 2, cpc per ottenere l'autorizzazione alla produzione di ulteriori sei nuovi documenti (rubricati come A, B, C, D, E1 ed E2), relativi all'avvio della procedura di liquidazione giudiziale di **CP_2** all'ammissione allo stato passivo di **CP_1** come unica creditrice e, infine, relativamente alla sentenza n. 750/2023 della Corte d'Appello di Milano sez. IV civ., pubblicata il 6/3/2023, con cui era stato rigettato l'appello promosso da **Parte_1** avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8115/2020.

Il contenzioso aveva avuto ad oggetto i compensi che **CP_1** si era impegnata a corrispondere al **Pt_1**, in ragione del contratto 2/12/2013, per l'attività di procacciatore d'affari nella vendita di coltelli, marchio Sabatier International, e di piatti/tazzine Home Bugatti presso le grandi distribuzioni organizzate.

La sentenza della Corte aveva confermato l'annullamento del contratto dichiarato dal Giudice di primo grado, per dolo imputabile al **Pt_1**, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., e dell'art. 5 della transazione.

CP_18 ha insistito per un supplemento di CTU, al fine di determinare il Margine Operativo Lordo (MOL), che avrebbe potuto conseguito negli esercizi 2013, 2014 e 2015, se avesse realizzato le operazioni di *loyalty's programs* oggetto di sviamento, *“attraverso il calcolo del MOL realizzato da **CP_2** per ciascuna delle menzionate operazioni, “normalizzando” tale MOL di **CP_2** e quindi determinandolo sulla base di una diligente e prudente organizzazione e gestione delle medesime operazioni di *loyalt's programs* secondo parametri di best practice”*⁴.

L'art. 345 cpc non consente la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte richiedente dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado, per causa ad essa non imputabile.

La più recente giurisprudenza di legittimità⁵, in applicazione di tale principio, ha indicato che gli elementi da valutare, in siffatto giudizio di ammissibilità, siano l'epoca di formazione dei documenti (se precedente o successiva al maturare delle preclusioni ex art. 183, comma 6, cpc) e l'impossibilità qualificata di produrli, ossia per non essere i documenti mai sorti prima delle citate preclusioni istruttorie o perché la parte non poteva disporne, per fatto alla stessa non imputabile.

Nel caso in esame non ricorrono nessuna di tali ipotesi.

Invero, i documenti erano già tutti formati prima del maturare delle preclusioni istruttorie e sono riferiti a circostanze e fatti verificatisi in epoca anteriore.

⁴ Pag. 6 delle precisazioni delle conclusioni del 31/3/2023.

⁵ Cass. sez. II civ. ord. n. 7977/2022.

CP_1 nell'insistere sull'ammissibilità della produzione, ha fatto leva sulla circostanza che i documenti in questione provenivano dagli *account* di posta personale e di quello con dominio "**Email_11**" del **Pt_1** (o dei suoi collaboratori) e, dunque, di averne avuto la disponibilità solo dopo il 21/2/2022, in quanto consegnati da un notaio di Lugano.

La questione, nei termini proposti, non ha fondamento.

CP_1 nel giudizio di primo grado, ha prodotto una copiosa corrispondenza di e-mail provenienti dall'*account* di posta personale e professionale del **Pt_1** e dei suoi collaboratori.

La pacifica circostanza attesta che **CP_1** aveva la disponibilità delle comunicazioni intercorse e non ha fornito convincenti elementi a sostegno della tesi di una disponibilità solo parziale, per cause non imputabili.

Le istanze istruttorie formulate da **CP_1** devono essere rigettate, con esclusione della produzione della sentenza n. 750/2023 resa dalla Corte d'Appello di Milano e della sentenza n. 570/2022 resa dal Tribunale di Milano, sez. II Fallimentare, trattandosi di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, già resi pubblici.

Neppure può trovare ingresso la richiesta di supplemento di CTU contabile.

Gli accertamenti, acquisiti nel giudizio di primo grado, sono stati svolti con rigore metodologico, nel rispetto del contraddittorio tecnico delle parti e hanno fornito una risposta esaustiva ai quesiti formulati, nei limiti della delega conferita al CTU⁶.

I motivi di appello proposti da **Parte_1**.

Parte_1, con il **primo motivo** – come si è accennato – ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di Milano ha rigettato l'eccezione di arbitrato sollevata dal **Pt_1** "*apparendo palese che la presente controversia non ha ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, essendo stata esercitata azione extracontrattuale volta a fare accertare la responsabilità del **Pt_1** quale autore di condotte illecite e concorrente nell'illecito concorrenziale ex art. 2598 n. 3 c.c. di **CP_2***"⁷.

In tesi, l'art 31 dello Statuto di **CP_1** sopra richiamato⁸, consiste in una clausola compromissoria "*standard*" di tenore analogo a quella riportata in molti statuti, che si estenderebbe alle controversie fondate su titoli di responsabilità extracontrattuale e, dunque, anche alle condotte ascritte a **Parte_1**, poste in essere nella qualità di Consigliere delegato di **CP_1**.

Il motivo è infondato.

⁶ Sul punto, cfr. Cass., sez. III, 16/10/2020, n. 22622; Cass. sez. I, 05/07/2007, n.15219; Cass., 26/06/2007, n. 14759 e Cass., 15/07/1963, n. 1922.

⁷ Sentenza impugnata pag. 11.

⁸ Cfr. nota 1 che precede.

La *ratio decidendi* del Giudice di primo grado è del tutto condivisibile e non è incrinata dalle censure sollevate.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante *Pt_1*, il reale oggetto della menzionata clausola compromissoria sono *“le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*.

Il Tribunale di Milano, condivisibilmente, ha rilevato che le domande azionate da *CP_1* [...] nei confronti del *Pt_1* non hanno avuto ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, ma atti di concorrenza sleale ed illeciti posti in essere in danno di *CP_1* ai sensi degli artt. 2598 e ss. cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 2043 cod. civ..

Il rinvio operato dall'appellante *Pt_1* alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Imprese I-B, n. 8/1/2020 n. 58 è del tutto inconferente, poiché quella clausola compromissoria si estendeva a *“qualunque controversia, disputa o disaccordo”* tra le parti, senza alcuna specifica limitazione se non quella, dovuta per legge, relativa ai diritti indisponibili.

Al caso *de quo*, appaiono più pertinenti i principi enunciati dalla sez. 6-1 civ. della Suprema Corte, con ordinanza n. 20673/2016.

La pronuncia ha ben chiarito che la clausola compromissoria, riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce, debba essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale solo le controversie aventi titolo nel contratto medesimo.

Nel caso oggetto di esame, la *causa petendi* dell'azione, oggetto di esame, ha titolo extracontrattuale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ. e, in mancanza di espressa volontà contraria manifestata dalle parti, l'accertamento sulla sussistenza dell'illecito concorrenziale è da ritenersi esclusa dalla competenza arbitrale.

Con il **secondo motivo**, l'appellante *Pt_1* ha lamentato che il Tribunale di Milano abbia rigettato l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione nei suoi confronti, per effetto della scrittura transattiva sottoscritta con *CP_1* in data 2/12/2013.

Con tale accordo le parti - dopo avere disciplinato la cessazione del rapporto di lavoro e dalle cariche sociali del *Pt_1* unitamente alla cessione delle quote di *CP_1* di cui il *Pt_1* era titolare e regolamentato le residue attività che quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere in favore di *CP_1* - hanno sottoscritto *“di non avere più nulla a pretendere le une dalle altre in conseguenza a tutti gli accordi precedentemente intercorsi, nessuno escluso, da intendersi definitivamente risolti”*.

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.

I rilievi dell'appellante muovono dalla considerazione, secondo cui *CP_1* sarebbe stata a conoscenza dell'attività del *Pt_1* nell'interesse di *CP_2* già all'epoca della sottoscrizione della transazione.

La decisione impugnata ha escluso tale presupposto e ha dato rilievo al tenore letterale del testo, ritenuto riferito solo alle vicende già note a **CP_1** fino a quel momento e ivi espressamente richiamate.

La Corte condivide le conclusioni del Tribunale di Milano.

Ritiene inverosimile il mancato riferimento, nella transazione, a condotte così gravi e di rilievo economico, come quelle per cui si procede, qualora **CP_1** ne fosse stata a conoscenza al momento della definizione degli accordi conciliativi.

Il **terzo** e il **quarto motivo** vengono trattati congiuntamente, data la loro stretta connessione.

Con il **terzo motivo**, l'appellante **Pt_1** ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'illecito concorrenziale ex art. 2598, comma 1, n. 3 cod. civ., in concorso con **CP_2** e lo ha condannato, in solido, al risarcimento dei danni in favore di **CP_1**.

L'appellante sostiene che la statuizione è erronea perché, quando sono state realizzate le condotte contestate al **Pt_1**, **CP_1** era già uscita dal mercato dei *loyalty programs*, non godendo delle disponibilità finanziarie necessarie.

Inoltre, non vi sarebbe stato un illegittimo storno di dipendenti poiché **CP_1** aveva già deciso di licenziare i dipendenti nell'ambito di un ridimensionamento e di una riorganizzazione aziendale, conseguente alla decisione di abbandonare il mercato dei *loyalty programs*.

Di tutto ciò ne sarebbe una dimostrazione la mancata sostituzione dei dipendenti/collaboratori, prospettata come neppure tentata.

Con il **quarto motivo** di impugnazione, l'appellante **Pt_1** ha ribadito l'insussistenza dell'illecito concorrenziale, in mancanza della preconditione data dall'effettiva coesistenza nello stesso mercato di due imprese concretamente in concorrenza tra loro.

L'appellante **Pt_1** sostiene che **CP_1** una volta preso atto di non avere le disponibilità economico-finanziarie necessarie per potere continuare ad operare nel settore dei *loyalty programs*, aveva deciso di abbandonare tale mercato.

A riguardo, la Corte rileva che il tema dell'allegata autonoma volontà di **CP_1** di lasciare il mercato dei *loyalty program* è una tesi che il **Pt_1** ha riproposto, senza confrontarsi con il quadro probatorio scaturito dall'attività istruttoria svolta in primo grado.

Le emergenze processuali, di cui il Tribunale di Milano ha dato una puntuale e corretta valutazione, hanno consentito di affermare che l'abbandono da parte di **CP_1** del mercato del *loyalty program* era da ricondursi alle gestione del **Pt_1** che, in qualità di amministratore delegato, a partire dal settembre 2013 aveva taciuto i propri rapporti con **CP_2** e, contestualmente, aveva attuato strategie volte a condurre la società **CP_1** alla scelta di essere liquidata o di cambiare il suo *core business*, opzione quest'ultima che è stata poi adottata.

L'esito dell'attività istruttoria svolta in primo grado⁹ non lascia dubbi e neppure l'appellante **Pt_1**, a ben vedere, è stato in grado di fornire convincenti argomentazioni per discostarsi dalle conclusioni del Giudice di primo grado.

Analoghe considerazioni devono essere compiute con riguardo alle ulteriori contestazioni, attinenti all'insussistenza dello storno dei dipendenti e alla non configurabilità intrinseca di uno storno di consulenti.

Per quanto riguarda lo storno dei dipendenti, la documentazione acquisita attesta la scomparsa della struttura organizzativa di **CP_1** e la sua ricomparsa presso **CP_2** con modalità palesemente lesive della continuità aziendale della prima società e della sua capacità competitiva.

Inoltre, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, *“quello che è accaduto è che nei fatti tutte le operazioni contrattuali degli anni 2013 e 2014 di **CP_2** sono operazioni che erano state ideate e in parte attuate da **Contr**, ed è evidente che ciò è accaduto attraverso l'appropriazione di tutto l'apparato organizzativo e del know how aziendale, con financo l'utilizzo di false informazioni alla clientela – come si è visto – quanto ad una asserita identità/continuità tra **Contr** e **CP_2**”*.

Infondata è l'asserzione circa l'insussistenza di un rapporto di concorrenzialità tra **CP_1** e **CP_2** essendo pacifico che entrambe le imprese si rivolgevano alla stessa clientela, avevano il medesimo oggetto sociale e che l'attività in concreto svolta era esattamente la stessa.

Per mera completezza, la Corte osserva ulteriormente che:

- **CP_19** è stata costituita allo scopo di operare esclusivamente nel mercato in cui era presente **CP_1** e, dunque, con un intendimento certo, e non potenziale, di porsi in concorrenza con essa;
- ciò è accaduto nello stesso arco temporale in cui **Parte_1** ideava ed attuava lo storno dei dipendenti, dei consulenti, del know how aziendale e della clientela di **CP_1** in palese relazione di interessi con **CP_2**
- le osservazioni sulla capacità finanziaria di **CP_1** non sembravano incidere sulla valutazione circa la sussistenza dell'illecito concorrenziale, sino ad eliderla come l'appellante **Pt_1** vorrebbe, ma hanno rilevato esclusivamente nella quantificazione del danno patrimoniale sofferto da **CP_1**

⁹ Si veda in proposito:

- quanto dichiarato dal Dott. **Testimone_6** in sede di deposizione testimoniale acquisita il 6 ottobre 2017, a cui si rimanda;
- quanto dichiarato nelle deposizioni dei testi **Tes_7** e **Tes_8** nonché nell'interrogatorio del Dott. **Persona_4** a cui si rimanda;
- La e-mail del 14.10.2013 inviata al Dott. **Tes_6** ed al Dott. **Tes_8** (doc. n. 157 – H2H), con il quale il **Pt_1** dichiarava che *“in considerazione del Consiglio di Amministrazione [di H2H, n.d.r.] di Venerdì 18 Ottobre alle ore 17:00, Vi prego di considerarmi a Vostra completa disposizione PER CONDIVIDERE INSIEME IL PIANO STRATEGICO H2H 2014 nell'eventuale Vostro gradimento di condividere il tutto prima di esporlo al Consiglio”,* aggiungendo: *“mi permetto di suggerire fortemente tale incontro [...]”*.

Infine, con il **quinto motivo**, Parte_1 ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda risarcitoria formulata da CP_1

Secondo l'appellante, il Tribunale di Milano ha errato nell'affermare che il quesito formulato al CTU ricomprendeva *“la considerazione degli effetti della condotta illecita, vale a dire la sottrazione ad ^{Contr} del business suo proprio costituito dalle commesse ideate e in parte attuale e chiede al consulente di ricostruire il MOL di tali commesse, rispetto alle annualità sulle quali l'illecito ha avuto ripercussioni, con il correttivo della ragionevole esistenza in H2H, in quelle annualità della struttura finanziaria sufficiente a realizzare quelle specifiche commesse”*¹⁰.

L'appellante Pt_1 ha essenzialmente criticato la scelta metodologica del CTU nel calcolo del MOL.

La questione posta con il motivo verrà valutata nel prosieguo, unitamente al terzo motivo formulato da CP_1 e con cui la società ha censurato il medesimo capo della sentenza impugnata.

I motivi di appello proposti da CP_1

Con il **primo motivo** CP_1 ha contestato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2598, comma 1 n. 3, cod. civ. e 2600 cod civ., per non avere il Tribunale di Milano ritenuto sufficientemente provato il concorso nell'illecito concorrenziale di tutti i soggetti convenuti.

Per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, *“la concorrenza sleale costituisce fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, sicché non è ravvisabile ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto “rapporto di concorrenzialità”; l'illecito, peraltro, non è escluso se l'atto lesivo sia stato posto in essere da un soggetto (il cd. terzo interposto), che agisca per conto di un concorrente del danneggiato poiché, in tal caso, il terzo responsabile risponde in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta”*¹¹.

Il Tribunale di Milano ha fatto corretta applicazione di tali principi e ha ben chiarito che, dalla mole di documentazione in atti e dall'esito delle prove storiche espletate, non erano emersi elementi che consentissero di affermare che le società convenute e le altre persone fisiche, oltre al Pt_1, abbiano agito per conto della CP_2 nell'intento di danneggiare la concorrente CP_1

Il generico motivo proposto non consente alla Corte ulteriori valutazioni.

Con il **secondo motivo**, CP_1 ha lamentato che il Tribunale di Milano aveva omissis di valutare alcuni fatti e prove, relativi al ruolo decisivo rivestito da CP_8 e agli atti

¹⁰ Sentenza impugnata pag. 26.

¹¹ ex multis, cfr. Cass. civ., sez. I n. 18691/2015.

lesivi da questa società perpetrati, con specifico riferimento, nell'interesse di CP_2 [...] all'operazione Parte_2 e all'operazione Parte_2 H2H ha precisato che l'asserita relazione di interessi tra CP_2 e la francese CP_8 [...] in forza della quale quest'ultima avrebbe agito come terzo interposto per conto della prima, sarebbe collegata alla *“necessità di CP_8 di procedere al reso dei Coltelli Sabatier (che non era di fatto garantito dal contratto sottoscritto con Contr CP_2), che CP_2 le ha di fatto garantito, con un ritorno economico a favore di CP_8”*. Con riferimento all'operazione Parte_2 l'appellante sostiene che la francese CP_8 [...] pur essendo pienamente a conoscenza che la campagna era stata ideata, strutturata e proposta da CP_1 avrebbe commissionato gli incarichi ad un'altra impresa, CP_2 che successivamente era riuscita a realizzare le campagne con modalità e forme assolutamente identiche a quelle presentate CP_1. In tesi, ne sarebbe conseguita una conclamata violazione dei diritti di proprietà intellettuale di CP_1 sulle stesse campagne promozionali/pubblicitarie. Ritiene la Corte che anche tale doglianza sia infondata. CP_1 si è limitata a riproporre la tesi sostenuta in primo grado, senza evidenziare alcun errore, di fatto o diritto, in cui sarebbe incorso il Tribunale di Milano. Il Giudice di primo grado ha argomentato sulla mancata prova dell'esistenza di una relazione qualificata di interessi, tale per cui la società francese avrebbe potuto agire a favore CP_2 proprio allo scopo di avvantaggiarla in pregiudizio di CP_1. Invero, dagli atti emerge che la francese CP_8 ha sempre agito come cliente, sia di CP_1 che di CP_2 senza alcun vincolo di esclusiva, e in tale veste ha perseguito i propri interessi commerciali di cliente. La circostanza di avere continuato a trattare con gli ex collaboratori di CP_1 nelle medesime campagne promozionali, come affermato dal Giudice di primo grado, non ha costituito prova di un concorso da parte della cliente nella perpetrazione di atti concorrenziali. E' del tutto verosimile, a parere della Corte, che la continuità nei contatti commerciali sia dipesa dal rapporto fiduciario instaurato con la persona fisica, che prima lavorava per CP_1 e poi ha proseguito nella medesima iniziativa per la società concorrente. Inoltre, è ampiamente illustrato negli atti di CP_1 e della francese CP_8 che l'operazione promozionale coltelli Pt_2 era stata realizzata dalla prima società per la seconda nel gennaio 2013. Operazione che non era andata a buon fine, poiché CP_1 non era stata in grado di fornire tempestivamente i coltelli richiesti dalla clientela di CP_8. La documentazione prodotta ha consentito di ricostruire la vicenda. A causa delle consegne ritardate, avvenute solo a luglio 2013, molti clienti che avevano prenotato i coltelli non li avevano più ritirati, così determinandosi un alto reso a carico di

¹² Atto appello CP_1 pag. 90.

CP_1

Con correlativo obbligo di quest'ultima di pagarne il prezzo e rivenderli in perdita al titolare del marchio Pt_2 dal quale, successivamente, li aveva immediatamente acquistati la CP_2 per proporre ed effettuare un'operazione promozionale analoga con Controparte_20 che è società distinta dall'appellata società francese.

Il diritto contrattuale ad effettuare il reso dei coltelli Sabatier è stato accertato, in via definitiva, con ordinanza del 9/11/2015 dal Tribunale del Commercio di Parigi, mai impugnata da CP_1

Con tale pronuncia l' CP_21 ha condannato CP_1 al pagamento di € 514.281,14, oltre oneri e spese, a fronte della restituzione da parte di CP_8 dello stock di coltelli Sabatier rimasti invenduti al termine dell'operazione promozionale.

La ricostruzioni della vicenda, consente alla Corte di affermare che la francese CP_8 ha agito in ambito contrattuale. E' stata proprio la condotta inadempiente di CP_1 (mancato pagamento del reso) che ha costretto la società francese ad agire dinanzi al Tribunale del Commercio di Parigi, come in precedenza riportato.

Quanto all'operazione Parte_2 occorre dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 cpc della contestazione, avente ad oggetto l'asserita violazione dei diritti di proprietà intellettuale di CP_1 in quanto proposta per la prima volta in appello¹³.

Tutto ciò considerato, va altresì confermata la parte della sentenza impugnata nella parte in cui CP_1 è stata condannata ex art 96, comma 3, cpc, tenendo conto del *“carattere strumentale di una evocazione in giudizio non solo effettuata all'indomani della formazione di un titolo di condanna al pagamento del prezzo dei coltelli Pt_2 che Contr aveva l'indiscutibile obbligo di riacquistare, ma per di più intesa ad ascrivere a CP_8 non appena il danno asseritamente derivato dalla perdita delle tre operazioni contrattuali sopra ricordate, bensì addirittura dell'intero danno cagionato dalle condotte anticoncorrenziali di CP_2 per un importo affermato in oltre 17 milioni di euro; ciò che ha costretto CP_8 ad una difesa giudiziale di pari ampiezza (oltre a doversi difendere in un procedimento cautelare in corso di causa, rigettato nel doppio grado), senza che nel corso di una imponente istruttoria il quadro probatorio verso CP_8 sia stato in alcun modo arricchito”*¹⁴.

Infine, con il **terzo motivo**, CP_1 ha censurato la sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno subito dalla società in € 2.344.061,00, recependo le conclusioni della relazione peritale acquisita in primo grado.

CP_1 sostiene che il consulente nominato dal Tribunale di Milano aveva risposto al quesito peritale¹⁵ prendendo erroneamente in considerazione il MOL di CP_2

¹³ Cass. Civ., sez. II n. 14023/2017.

¹⁴ cfr. pag. 25 della Sentenza impugnata.

¹⁵ Si riporta di seguito il quesito formulato dal Tribunale di Milano in occasione dell'udienza del 4.06.2018:

anziché quello di CP_1 ed omettendo di rideterminarlo tenendo conto dell'asserita cattiva gestione del Pt_1.

Sulla scorta di tali premesse, secondo CP_1 il MOL delle singole operazioni non sarebbe stato correttamente stimato dal CTU.

Ritiene la Corte che né tale doglianza né il connesso quinto motivo proposto dal Pt_1 possano essere accolti.

Il quesito, formulato dal Tribunale di Milano, ha fatto riferimento al “MOL che Contr avrebbe realizzato” perché è in ciò che insiste il concetto stesso di lucro cessante oggetto dell'indagine: quello che CP_1 avrebbe potuto guadagnare e non ha guadagnato.

Nel ricostruire tale dato, la Corte non può prescindere dalla considerazione secondo cui CP_1 non aveva realizzato le campagne di *loyalty programs* per cui è causa e che sono state realizzate da CP_2

Ne consegue che, nel calcolare il MOL che CP_1 avrebbe incamerato se avesse realizzato quelle campagne, non si poteva che procedere, come il CTU ha fatto, con un'analisi dei margini realizzati da CP_2 all'esito delle campagne oggetto di causa, riparametrando alla luce della diversa capacità finanziaria di CP_1

Questo è quanto il quesito espressamente ha richiesto (“*previa valutazione della sussistenza in H2H delle condizioni finanziarie necessarie alla realizzazione di dette operazioni*”) e, nell'ambito di tale delega conferita il CTU, ha operato.

Il metro di paragone appare alla Corte corretto, se si considera che, come anche sostenuto dalla stessa CP_1 il Pt_1 ha trasferito in CP_2 la medesima struttura operativa che già aveva posto in essere in CP_1 rendendo così le due organizzazioni di fatto speculari, con la sola eccezione delle diverse possibilità finanziarie.

Il *modus operandi* del CTU, del resto, è stato condiviso dai periti delle parti.

Per quello che qui interessa, si rinvia alle pagg. 6 e 7 del verbale delle operazioni peritali del 26/10/2018 ed a pag. 23 dell'elaborato peritale, ove viene riportato che il

“Dica il CTU letti gli atti e i documenti: a) se, come allega l'attrice, il margine operativo lordo che la società Con ha conseguito nel secondo semestre del 2013 è stato effettivamente “negativo” nel senso di inferiore a quello che la società avrebbe conseguito se avesse eseguito quelle operazioni in tesi ideate e programmate nel 2013 da Con (Pt_2 e Selecties) ma, poi realizzate da CP_2, previa valutazione della sussistenza in H2H delle condizioni finanziarie necessarie alla realizzazione di dette operazioni; b) quale sarebbe stato il margine operativo lordo che la società Con avrebbe conseguito se avesse replicato nel 2014 le operazioni (Parte_2 Bijoux Selecties, Piatti e tazzine Bugatti, Puffi/collezionamento bambini) realizzate nel 2014 da CP_2 previa verifica del fatto che Con disponesse della capacità finanziaria necessaria a realizzare quelle operazioni in quelle dimensioni e con detti clienti; in caso negativo accerti quale sarebbe stato ragionevolmente il margine operativo lordo che la società poteva conseguire continuando a promuovere le operazioni già sperimentate nella dimensione già realizzata; c) quale sarebbe stato il margine operativo lordo che la società Con avrebbe conseguito se avesse realizzato nel 2014 le operazioni dalla stessa –in tesi- ideate ed impostate ma realizzate nel 2014 da CP_2 (“Kartell Componibili”, “Stiker Card”, “Le Copens”), previa verifica del fatto che Con disponesse della capacità finanziaria necessaria a realizzare quelle operazioni in quelle dimensioni e con quei clienti;

d) quale sarebbe stato il margine operativo lordo che la società Con avrebbe potuto conseguire nel 2015, alla luce dell'eventuale positivo esito delle verifiche di cui ai punti precedenti”.

CTP di CP_1 ha dichiarato di condividere la posizione assunta dal CTU e di conseguenza il percorso metodologico intrapreso per rispondere al quesito.

Conclusivamente i motivi di appello proposti da CP_1 e dal Pt_1 sono da considerarsi infondati, ivi compreso il rinvio all'art. 2055 cod. civ., dedotto del tutto genericamente.

In tali conclusioni devono ritenersi assorbite tutte le ulteriori questioni proposte dagli appellati ex art. 346 cpc e con gli appelli in via incidentali condizionati.

Non trova accoglimento la domanda formulata dall'appellata CP_8 di condanna dell'appellante CP_1 ex art. 96 cpc.

La regolamentazione delle spese di lite del grado deve tener conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nei giudizi riuniti¹⁶ che, costantemente, ha affermato che la loro congiunta trattazione non pregiudica la sorte delle azioni proposte, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza o meno di ogni parte.

La regolamentazione e liquidazione unitaria per i giudizi riuniti¹⁷, dunque, dovrà essere parametrata alle azioni proposte e al loro esito, tenuto conto dei singoli rapporti processuali laddove, come nel caso per cui si procede, vi sia la presenza di una pluralità di parti.

Nel rapporto fra gli appellanti Pt_1 e CP_1 ritiene la Corte che la natura della controversia, le contrapposte domande formulate e la reciproca soccombenza giustificano una compensazione integrale delle spese di lite dei due giudizi di appello riuniti.

Le conclusioni rassegnate dal Pt_1 non hanno riguardato la posizione processuale delle altre parti appellate, le cui spese vengono poste a carico di CP_1 soccombente in senso sostanziale.

La liquidazione, come da dispositivo, tiene conto dello scaglione ex art. 147/2022 dato dal valore della controversia, con applicazione dei parametri tra i minimi e i medi, considerato che, per la maggior parte, sono state riproposte le questioni in diritto già esaminate in primo grado e valutata, infine, l'attività difensiva assicurata.

Per la posizione di CP_9 CP_5 e CP_6 liquidata unitariamente, viene applicato la previsione dell'aumento ex art. 4, comma 2, DM n. 54/2014 e successive modifiche.

La mancata costituzione di CP_2 esime la Corte da ogni ulteriore provvedimento.

¹⁶ Cass. sez. I civ. n. 6951/2011.

¹⁷ Cass. sez. II civ. n. 4638/1997.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa, così dispone:

1. rigetta l'appello principale proposto da *Parte_1* e l'appello principale proposto da *CP_1* nei giudizi riuniti e, ritenuti assorbiti gli appelli in via incidentale proposti, conferma la sentenza n. 9158/2021 del Tribunale di Milano Sezione Specializzata in materia Imprese "A" pubblicata in data 10/11/2021;
2. rigetta la richiesta ex art. 96 cpc formulata da *CP_8* nei confronti dell'appellante *CP_1*
3. dichiara compensate le spese di lite del grado nel rapporto fra *CP_1* e *Pt_1* [...];
4. condanna *CP_1* al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in favore di *Controparte_3* in € 25.000,00 per compensi, in favore di *CP_9* [...] *CP_5* e *CP_6* valutate unitariamente le posizioni, in € 35.000,00 per compensi, in favore di *CP_7* in € 25.000,00 per compensi, in favore di *CP_8* in € 25.000,00 per compensi, oltre per tutti gli appellati il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
5. nulla sulle spese di lite per *CP_2*
6. dà atto che per gli appellanti principali dei due procedimenti riuniti *Parte_1* e *CP_1*) sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.

Così deciso in Milano il 25/10/2023

Il Consigliere est.
Serena Baccolini

Il Presidente
Domenico Bonaretti